UNINASSAU
PALMAS - TO

CARTILHA EM QUADRINHOS • PROJETO DE EXTENSÃO

Bate-papo de esquina

Rafa, motoboy, tira as dúvidas com a **Dra. Lia** sobre INSS, seguro e acidente.



QUEM TEM DIREITO

01

Conversa 1: e se eu não tiver carteira assinada?



RAFA

Dra. Lia, eu trabalho como MEI e faço entregas por aplicativo. Se eu me acidentar, fico sem nada?

Calma, Rafa. A **indenização de quem causou o acidente** não depende de carteira assinada. Se o motorista errou, ele responde pelos seus prejuízos.



DRA. LIA



RAFA

E o INSS? Eu pago o MEI todo mês.

Contribuindo em dia, você mantém a **qualidade de segurado** e pode pedir benefício se ficar incapacitado. Para MEI e autônomo, o INSS depende da sua contribuição.



DRA. LIA



RAFA

E a plataforma? Ela paga alguma coisa?

O vínculo com o app é discutido na Justiça, caso a caso. Não espere a plataforma resolver: **guarde prints das corridas e extratos de ganhos.**



DRA. LIA

Resumindo

CLT
INSS, CAT, estabilidade, FGTS e periculosidade.

MEI OU AUTÔNOMO
INSS se contribui e indenização do culpado.

APP
Vínculo em debate; cobre o culpado e contribua ao INSS.

PRIMEIROS PASSOS

02

Conversa 2: sofri um acidente, e agora?

RAFA

Caí da moto numa avenida. Estou com dor, mas acho que não foi nada grave.

DRA. LIA

Vá ao hospital hoje mesmo. Peça que o prontuário registre como foi o acidente e que você estava trabalhando. Esse prontuário é uma das provas mais fortes.

RAFA

E no local, o que eu faço?

DRA. LIA

Se for seguro: **fotos e vídeos** do local, das placas e da sua moto, **nome e telefone de testemunhas**. E faça o **boletim de ocorrência.**

RAFA

Tem câmera de loja ali na esquina...

DRA. LIA

Peça logo! As gravações são apagadas em poucos dias. E avise a empresa ou o cliente por mensagem escrita: hora, local e que precisa de atendimento.

! Erros que custam caro

Não ir ao médico no dia, não guardar comprovantes de renda, consertar a moto sem fotos e orçamentos, aceitar acordo cedo demais.



DINHEIRO E BENEFÍCIOS

03

Conversa 3: INSS e seguro, quem paga o quê?



RAFA

Fiquei dois meses parado. De onde vem o dinheiro?

Do INSS, se você tiver qualidade de segurado: é o **auxílio por incapacidade temporária**. Precisa de atestado com CID e prazo, e de perícia médica. Se sobrar sequela, há reabilitação e proteção por redução permanente da capacidade.



DRA. LIA



RAFA

E aquele seguro que todo mundo paga junto com a moto?

É o **SPVAT** (Lei Complementar 207/2024), o sucessor do DPVAT. Cobre morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas. Vale mesmo se o acidente for de trabalho.



DRA. LIA



RAFA

O que eu levo para pedir?

RG, CPF, CNH e o BO. Confirme valores e prazos atuais na Caixa ou no Detran-TO. E lembre: INSS e seguro **não substituem** a indenização do culpado.



DRA. LIA

i Atenção na perícia

Descreva o que o trabalho de motoboy exige: pilotar por horas, subir e descer da moto, carregar peso. O laudo precisa considerar isso.

TIRA-DÚVIDAS

Mitos e verdades + o adicional de 30%

“Sem carteira assinada eu não tenho direito a nada.”
MITO Você pode cobrar quem causou o acidente, com ou sem vínculo.

“Se a empresa não emitir a CAT, eu fico sem direitos.”
MITO Você, o sindicato ou o médico podem emitir a CAT.

“Com acidente de trabalho e mais de 15 dias afastado, há estabilidade.”
VERDADE, EM REGRA Até 12 meses após a alta, para empregados, conforme o caso.

“É melhor fechar acordo logo para receber rápido.”
CUIDADO A lesão pode virar sequela e o acordo travar a indenização.

+30%
SOBRE O SALÁRIO-BASE

Periculosidade

A Lei nº 12.997/2014 incluiu o §4º no art. 193 da CLT: o trabalho de motociclista é atividade perigosa. Quem tem carteira assinada e usa a moto nas vias públicas de forma habitual recebe 30% sobre o salário-base.

Em abril de 2026, o Pleno do TST decidiu que o direito vale direto da lei, sem depender de regulamentação.

Não acumula com insalubridade

MEI, autônomos e apps: análise específica

RECORTE E GUARDE

Checklist de bolso do motoboy

- [ ] 01 Fui atendido e pedi o prontuário completo
- [ ] 02 Fiz o boletim de ocorrência
- [ ] 03 Fotos e vídeos do local, placas e moto
- [ ] 04 Nome e telefone de testemunhas
- [ ] 05 Avisei o trabalho por mensagem escrita
- [ ] 06 Pedi a CAT (se tenho carteira assinada)
- [ ] 07 Guardei atestados, exames e receitas
- [ ] 08 Fiz 2 a 3 orçamentos e guardei notas
- [ ] 09 Prints do app e extratos de renda
- [ ] 10 Reuni RG, CPF, CNH para o SPVAT

Onde buscar ajuda

INSS
Aplicativo Meu INSS ou telefone 135

Defensoria Pública do Tocantins
Orientação gratuita para quem não pode pagar advogado

Sindicato e advogado
Sindicato da categoria e advogado de sua confiança

Emergência
SAMU 192

UNINASSAU
PALMAS - TO

Material informativo de extensão universitária, elaborado por discentes do curso de Direito (APIEX IV). Não substitui a orientação de um advogado ou defensor para o seu caso.

UNINASSAU
PALMAS - TO

PROJETO DE EXTENSÃO • APIEX IV

Agradecimentos

Agradecemos ao Prof. Geraldo Alves Lima, pela orientação ao longo do projeto; à UNINASSAU Palmas-TO, pelo espaço de formação e pela extensão como ponte entre a universidade e a comunidade; e, em especial, aos motoboys e entregadores de Palmas, que dividiram suas rotinas, dúvidas e experiências e deram sentido a esta cartilha.

PROFESSOR DA DISCIPLINA DE TCC

GERALDO ALVES LIMA

PROJETO

Os Impactos da Reforma Trabalhista para os Motoboys Prestadores de Serviço em Plataformas Digitais (Uber, iFood e Rappi)

ALUNOS INTEGRANTES DO PROJETO

- Fernando Galvão Nascimento de Sousa
- Letícia Kananda de Oliveira
- Maria Eduarda Alves Macedo
- Natalya de Paula Santos
- Rainara Santos Correia
- Maria de Lourdes Alves Feitosa

Material informativo de extensão universitária, elaborado por discentes do curso de Direito (APIEX IV).